2^0 Анекса

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Д О Г О В О Р

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА -МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕХНИЯ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "ПЕТРОВИЦА", ОБЛАСТ СМОЛЯН

Днес 20.04.2001г /двадесети април две хиляди и първа година/, гр.София- Република България на основание:

- Чл. 2, ал.3, т. 2 и чл. 8, ал.1 от Закона за концесиите /обн. Д.В. бр.92. от 17.10.1995г./, съгласно които концесионерът може да бъде определен и пряко, без търг или конкурс в случаите на пар. 5а от Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия / обн. Д.В.бр. 38 от 08.05.1992г./
- Решение на МС №125 от 14.03.2001г., обн. ДВ. бр. №27, по чл.7 от Закона за концесиите във връзка с чл.4, ал.1, т.1 от Закона за концесиите и чл.2, т.2 от Закона за подземните богатства
- Чл. 20 от Закона за концесиите и чл.33 от Закона за подземните богатства

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от Заместник министър-председателя и Министър на икономиката – **ПЕТЪР ЖОТЕВ**,

и

2. **"ГОРУБСО - МАДАН" АД,** вписано по ф. Дело № 432/1998г на Смолянският окръжен съд, Булстат №120057853, данъчен № 1214002899, наричано по-долу за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**, със седалище и адрес на управление гр. Мадан, представлявано от изпълнителния директор – Юрий Аспарухов Николов, ЕГН [redacted]

Сключиха настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.1. Концедентът предоставя концесия за метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди чрез добив от находище "Петровица", област Смолян, индивидуализирано с координатите на точки с номера от 1 до 9 на контура на запасите в координатна система "1970г." (Приложение№2).

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.2. При ползване на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, защитените със закон територии и обекти, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, включително чрез предвиждане в инвестиционната програма на концесионера на средства и мерки за това.

Чл.3 Добитите подземни богатства – оловно-цинкови руди да се използват като суровина за производство на оловен концентрат и цинков концентрат.

Чл.4. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с писменото съгласие на концедента.

Чл.5. Всички дейности по предоставената концесия да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл.6. Всяка геоложко-техническа, екологична и друга документация, свързана с обекта на концесията е собственост на концедента. За срока на концесията документацията се води от концесионера.

Чл.7. Концесионерът се задължава да извършва добива като:

1. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

2. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;

3. не застрашава компонентите на околната среда;

4. осъществява свързаните с концесията дейности съобразно утвърдените със съответните проекти ред на изземване на запасите, ограничения и мерки за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда, ред и етапност за рекултивация на нарушените терени;

5. застрахова за своя сметка обекта на концесията, ако той може да бъде застрахован, съгласно Закона за застраховането.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.8 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни богатства – оловно-цинкови руди, от находище "Петровица";

2. право на собственост върху добитите руди;

3. право на собственост върху технологичните отпадъци от добива и преработката на оловно-цинковите руди за срока на концесията;

4. право на експлоатационно проучване на находището с оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация;

5. да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните държавни органи необходимите дейности за допроучване само в границите на находището по т.1;

6. да изгражда сгради и съоръжения и да извършва други необходими подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително съгласуване с концедента;

7. да сключва договори с подизпълнители - физически и/или юридически лица, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни богатства – оловно-цинкови руди, от находище "Петровица" съгласно клаузите на концесионния договор;

2. да преработва добитите оловно-цинкови руди до оловен концентрат и цинков концентрат на територията на страната или да предоставя тези права на трети лица, при условие че те преработват рудата на територията на страната;

3. да складира отпадъците от добива и преработката по чл.8, ал.1, т.3 въз основа на проекти, съгласувани с концедента и с компетентните държавни органи;

4. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове определени в концесионния договор;

5. да предава на концедента цялата документация, съдържаща новопридобита информация за обекта на концесия и да не я предоставя на трети лица;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

6. да предоставя на концедента месечен отчет за добитите количества руда от находището и за съдържанията на металите до 10 дни след изтичането на съответния месец;

7. незабавно да уведомява концедента и компетентните държавни органи за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти, културни и исторически паметници;

8. да спазва нормативните изисквания за опазване на околната среда;

9. да разработва и представя за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи програма за опазване и възстановяване на околната среда в района на находище "Петровица" за всеки 5-годишен период от срока на концесията, както и да предвиди средства по конкретните мероприятия. В срок до 6 /шест/ месеца от сключване на настоящия договор, да представи за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи програма за опазване на околната среда за първия 5-годишен период. Същата става неразделна част от настоящия договор;

10. да съгласува с концедента и с компетентните държавни органи цялостния работен проект за експлоатация на концесионния обект както и всяка негова актуализация;

11. да съгласува с концедента и с компетентните държавни органи годишните работни проекти за експлоатация на находището в нормативно установените срокове;

12. да представя ежегодно към 31 януари на концедента и на компетентните държавни органи отчет за изменението на запасите през изтеклата година (в съответствие с действащата Класификация на подземни богатства), за приемането и отразяването им в Националния баланс на запасите;

13. да предостави на концедента и на компетентните държавни органи доклад за остатъчните запаси в находището, при доказана необходимост от ликвидация или консервация на концесионния обект;

14. да изготви и представи за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи проект за техническа ликвидация, при доказана необходимост от ликвидация на концесионния обект или участъци от него. Да извърши ликвидацията, съгласно изготвения проект;

15. да съставя и води изискващата се за правилна и безопасна експлоатация на находището геоложка, технологична и техническа документация;

16. да осигури безопасността и здравето на работниците, медицинско обслужване на територията на обекта, обучение, квалификация и преквалификация на необходимия за експлоатация на находището персонал, работно и специално работно облекло, застраховане на персонала, социално осигуряване, здравно осигуряване, осигуряване за безработица, съгласно действащата нормативна уредба и социалната програма за срока на концесията;

17. да съобразява договорите си с подизпълнителите с клаузите на концесионния договор, както и при поискване да предоставя на концедента копия от тях;

18. условията по т.17 следва да бъдат отразени във всички договори с подизпълнители;

19. да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър търговец;

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

20. да приеме и търпи, при наличие на обстоятелства, засягащи националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, трети лица, посочени от държавата, да добиват и да се ползват от природните богатства в границите на концесионния обект. В тези случаи концесионерът няма право на обезщетение освен за вредите, причинени виновно от третите лица, като вредите, причинени на концесионера се дължат от третите лица

21. да осигурява на концедента и на компетентните държавни органи достъп до обекта на концесията по всяко време.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и з.з.л.т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА

Чл.9 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да получава дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор.

2. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по настоящия договор и условията на концесията.

3. право на собственост върху новопридобитата от концесионера геолого-технологична, икономическа и друга документация при осъществяване на правата и задълженията по концесионния договор.

4. право да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения както и при нарушаване на условие (условия) по концесията, предвидени в чл. чл. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от договора, по реда на чл.34 от този договор.

5. да прекрати договора в случай на уведомление от страна на концесионера за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти, ако в двумесечен срок от уведомлението или възникване на обстоятелството не се постигне споразумение за:

а/ временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на договора;

б/ промяна на условията на договора;

в/ прекратяване на договора по взаимно съгласие.

6. при резки и трайни изменения на пазарните условия, продължаващи повече от шест месеца, в сравнение с пазарните условия към момента на влизане на договора в сила, концедентът може да иска актуализиране на работния проект за експлоатация на находището, както и промяна в размера на концесионното възнаграждение. Промяната в размера на концесионното възнаграждение се извършва по реда на приемане на решения за предоставяне на концесия.

7. право на концедента и на компетентните държавни органи да взимат по всяко време и по свой избор проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера цялостен и годишни работни проекти.

2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и изпълнение на задълженията по концесионния договор.

ИНВЕСТИЦИИ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

Чл.10/1/ За срока на действие на настоящия договор концесионерът се задължава да извърши минимални инвестиции в размер, определен в "Минимална инвестиционна програма" /Приложение№4/. Програмата се актуализира от концесионера на всеки 5 години.

/2/ Със стойността на извършените инвестиции по ал.1 не се намалява дължимото от концесионера възнаграждение.

/3/ В началото на всяка календарна година - до 15 /петнадесето/ число на м. февруари – концесионерът изготвя и предлага на концедента "инвестиционен план", конкретизиращ вида и размера на инвестициите за съответната година.

/4/ Направените инвестиции съобразно Минималната инвестиционна програма по ал.1 са задължителни и с тяхната стойност не се намалява дължимото от концесионера възнаграждение.

Чл.11. За осъществяване на концесията по настоящия договор задължителни подобрения не се изискват.

ДРУГИ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ И ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ, КОИТО ЩЕ ИЗГРАДИ СЪС СВОИ СРЕДСТВА. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА

Чл.12 /1/ Концесионерът има право на обезщетение за направените подобрения. Размерът на обезщетението е еквивалентен на стойността на направените подобрения.

/2/ Концесионерът може да претендира стойността на подобренията след изтичане срока на договора.

/3/ При прекратяване на договора по вина на концесионера не му се дължи обезщетение за направените подобрения.

/4/ Всички подобрения се съгласуват предварително с концедента.

Чл. 13. При резки и трайни изменения на пазарните условия, продължаващи повече от шест месеца в сравнение с пазарните условия към момента на подписване на договора, всяка от страните може да иска промяна в размера на минималното концесионно възнаграждение, както и да иска актуализиране на работния проект за експлоатация на находището.

ЗАБРАНИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУГИ ПРАВА

Чл.14. Концесионерът няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесията.

Чл.15. Концесионерът няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията.

Навсякъде в документа подписът и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Чл.16. Концесионерът няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по този договор на трети лица, освен с писмено разрешение на Министерския съвет. Прехвърлянето на правата не поражда правни последици по отношение на концедента.

Чл.17. Прехвърлянето на правата по този договор, без писмено съгласие на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента. В този случай концедентът не дължи предизвестие или каквото и да е обезщетение на концесионера или на което и да е трето лице.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

ВИД, РАЗМЕР И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.18. /1/ Концесионерът се задължава да заплати на концедента срещу предоставеното право на ползване върху обекта на концесията по чл.1 от Договора, парично концесионно възнаграждение.

/2/ Концесионерът се задължава да плаща годишно парично концесионно възнаграждение, в размер на 0,3 на сто от стойността на металите (олово, цинк, мед и сребро) в добитите количества руда, изчислена от концедента по средноаритметични международни цени на металите /по курс "продава" на Лондонска метална борса/ за предходния шестмесечен период;

/3/ Концесионерът се задължава да заплаща минимално годишно парично концесионно възнаграждение, формирано като сума от :

1. 0,3 на сто от стойността на металите (олово, цинк, мед и сребро), съдържащи се в действително добитите количества руда, изчислена при условията на ал.2, и

2. 0,3 на сто от стойността на металите (олово, цинк, мед и сребро) в недобитите количества руда до 35 хил. тона, със средно съдържание на олово – 5.04%, цинк – 2.64%, мед 0.11% и сребро – 22 гр./тон, изчислена при условията на ал.2.

/4/ Годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от Концесионера на две вноски два пъти годишно до петнадесет дни след изтичане на съответното шестмесечие;

/5/ При доказана възможност за извличане и продажба на други метали (освен олово, цинк, мед и сребро), съдържащи се в добитите количества руда, същите се заплащат от Концесионера, като размера на концесионното възнаграждение е 0,3 на сто от стойността на металите, изчислена по средноаритметични международни цени (по курс "продава" на Лондонска метална борса) за предходния шестмесечен период.

/6/ Концесионното възнаграждение се заплаща по банков път по сметка, посочена от концедента в левовата равностойност на щатски долари по курса на БНБ в деня на плащането.

Чл.19. За срок до 31.12.2001 г. Концесионера се освобождава от заплащане на дължимото годишно концесионно възнаграждение.

ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.20/1/ Концесионерът е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, което урежда проблемите на опазването на околната среда и водите, както и всички нормативни актове, които се отнасят до националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

/2/ При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда и защитени със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат:

а/ да се споразумеят за временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на договора;

б/ да променят условията на концесионния договор по взаимно съгласие;

в/ да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие.

/3/ При непостигане на съгласие по предходната алинея, концесионният договор може да бъде прекратен едностранно, като концедентът отправя до концесионера писмено предизвестие за прекратяване на договора в двумесечен срок.

/4/ При възникване на опасност по ал.1, концесионерът е длъжен незабавно писмено да уведоми концедента.

/5/ В случаите на прекратяване на договора по ал.3 на концесионера се дължи обезщетение в размер на концесионното възнаграждение за последната година, когато прекратяването не се дължи на негово виновно поведение.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.21 /1/ Концедентът предоставя на концесионера концесионното право по чл.1 от договора за срок от 8 /осем/ години.

/2/ Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

/3/ Всички срокове по договора се отчитат в календарни дни и съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

/4/ Срокът на концесията може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор при условията на чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за концесиите.

ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл.22/1/ Концесионерът се задължава да предостави на концедента парична гаранция във връзка с изпълнение на задълженията си по този договор, както следва: безусловна и неотменяема банкова гаранция от банка, одобрена от концедента, която да гарантира изпълнението на неговите задължения по договора.

/2/ Гаранцията по ал.1 за първата година е в размер на 50 на сто от минималното годишно концесионно възнаграждение и се предоставя на концедента до един месец от подписване на концесионния договор.

/3/ За всяка следваща година – банковата гаранция е 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на концедента до един месец преди изтичане срока на гаранцията по предходната година.

Чл.23. /1/ Концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по решението и договора, както и при нарушаване на условията на концесията. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в настоящия договор.

/2/ Изправната страна заплаща на неизправната страна неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение на договорните задължения.Конкретните

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл.36, ал.6 ЗЗК, вр. вр. с чл. 4 т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл.1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

размери на неустойките и лихвите и начинът на неизпълнение на отделните задължения се определят в настоящия договор.

/3/Във всички случаи на неизпълнение изправната страна има право да търси от неизправната страна освен определените в чл.24 и чл.25 от договора неустойки и лихви и обезщетение по общите правила, за разликата в случай, че вредите надвишават неустойките и лихвите.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗКВКРВПС, чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл.24. При неизпълнение /пълно, забавено или частично/ на всяко задължение за плащане по този договор неизправната страна дължи освен реално изпълнение и лихва в размер на законната лихва за всеки просрочен ден за периода на неизпълнението.

Чл.25. При неизпълнение на всяко от останалите основни задължения по този договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 /нула цяло и пет на сто/ на ден върху стойността на дължимото концесионно възнаграждение, но не повече от 15 на сто /петнадесет на сто/ за периода на неизпълнението.

Чл.26. При неизпълнение на основни задължения, предвидени в чл.8, ал.2 и чл.9, ал.2 от този договор, както и при неизпълнение на условие по концесията, продължаващо 30 /тридесет/ дни, след изтичане на срока, даден на неизправната страна за изпълнението им, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно договора с писмено уведомление.

Чл.27. Концесионерът носи отговорност и за дейностите, извършвани от лицата по чл.8, ал.2,т.17 от договора.

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ. НАЧИНИ, ОРГАНИ И СРОКОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Чл.28. Контролът по спазването на условията и изпълнението на правата и задълженията по концесията, се осъществява от концедента, съгласувано с компетентните държавни контролни органи.

Чл.29. Контролът по спазването на условията и изпълнението на правата и задълженията по концесионния договор се осъществява от министъра на икономиката.

Чл.30. Концесионерът е длъжен да осигурява достъп до обекта на концесията за осъществяване на необходимия контрол, както и да предоставя на представителите на концедента цялата необходима документация и информация.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл.31. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на предвидения в чл.21 срок по взаимно писмено съгласие на страните или едностранно, при условията предвидени по- долу.

Чл.32 /1/ Договорът се прекратява с двумесечно писмено предизвестие от която и да е от страните по него, при настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и в случаите по чл. 20, ал.3.

/2/ Вместо прекратяване страните могат да предвидят спиране действието на договора до отстраняване на обстоятелствата по ал.1.

Чл.33/1/ Договорът за концесия се прекратява и в следните случаи:

1. с изтичане на срока;
2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване или за осъществяване на дейността;
3. при прекратяване на юридическото лице концесионер, освен ако Министерският съвет даде съгласие договорът да бъде продължен с правоприемник;
4. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;
5. по взаимно съгласие;
6. по силата на влязло в сила съдебно или арбитражно решение;

/2/ При прекратяване на договора в случаите на ал.1, т.3 и т.4 , държавата има правата на привилегирован кредитор.

Чл.34. При неизпълнение на основните задължения и условията за осъществяване на концесията, изправната страна може да прекрати договора след отправяне на писмено предизвестие към неизправната страна в 60 дневен срок.

Чл.35. При предсрочно прекратяване в случаите по чл.34 изправната страна има право на обезщетение, в размер на минималното концесионно възнаграждение за текущата година.

НАЧИНИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.36. Всички спорове, възникнали между страните се решават по взаимно писмено съгласие между тях.

Чл.37. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, действителност, изпълнение или прекратяване, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие на страните, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд по правилата на Гражданско - процесуалния кодекс.

Чл.38. Тълкуването на настоящия договор ще се извършва съгласно българското материално право, а всички възникнали спорове ще се решават по реда на българското процесуално право.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.39 Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на договора ще се извършват в писмена форма.

Чл.40. Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка или по телефакс и за дата на изпращането се счита датата на пощенското клеймо на отправната пощенска станция или потвърждаване на получаването му по телефакс.

Чл.41. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София, 1000
ул. "Славянска" №8
Министерство на икономиката:
телефон: 9872864;
телефакс: 987 25 68;

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр.Мадан
обл.Смолян
"Горубсо-Мадан" АД:
телефон: ..
телефакс: .....

Чл.42. При промяна в данните, посочени в чл.41 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в три дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.43. В случай на неизпълнение на задължението по предходната точка, съобщение, изпратено на стария адрес или телефакс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл.44. Всички документи при или по повод изпълнението на настоящия договор се съставят на български език.

Чл.45. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл.46. Изменения и допълнения в настоящия договор се правят само по взаимно писмено съгласие на страните чрез подписване на допълнителни споразумения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Термините, използвани в текста на настоящия договор ще се разбират и тълкуват както следва:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА - действащото в страната българско законодателство.

2.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА – непредвидени или непреодолими събития от извънреден характер, възникнали след сключване на договора.

3. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ- проект за разкриване, изземване на запасите от подземни природни богатства и възстановяване на околната среда след окончателно изчерпване на находището, който е за срока на концесията.

4. КАЛЕНДАРНА ГОДИНА – от 01.01. до 31.12. на съответната година. Под "година" в настоящия договор следва да се разбира всяка календарна година.

5. ДОГОВОРНА ГОДИНА – годината, която започва да тече от датата на влизане в сила на настоящия договор до съответната дата на следващата година. Договорната година не съвпада с календарната година и има значение за страните с оглед изтичането на срока на настоящия договор.

6. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – работен проект за съответната календарна година.

7. ГОДИШЕН ОТЧЕТ – работен отчет за съответната календарна година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46. Концесионният договор влиза в сила от момента на сключване на договора за приватизация – 27.08.1999 г., съгласно пар.5а, ал.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Чл.47. Договорът заедно с всички приложения към него е изготвен в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД на ЗЗЛД

Чл.48. Всеки екземпляр от договора съдържа 12 /дванадесет/ страници, заедно с 6 броя приложения към него, надлежно подписани от всяка от страните, ведно със заглавните и уводните страници.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1- Акт за изключителна държавна собственост;
Приложение № 2 - Схема на находище "Петровица" и координатен регистър;
Приложение № 3 - Минимална производствена програма за срока на концесията;
Приложение № 4 - Минимална инвестиционна програма за периода 2001-2005г. ;
Приложение № 5 - Минимална екологична програма за периода 2001- 2005г.;
Приложение № 6 - Социална програма.

ЗА КОНЦЕДЕНТА: ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

ПЕТЪР ЖОТЕВ
МИНИСТЪР НА
ИКОНОМИКАТА

.....

ЮРИЙ НИКОЛОВ
ИЗП. ДИРЕКТОР

"ГОРУБСО - МАДАН" АД
гр. Мадан

Навсякъде в документа подписите и ЕГН-тата лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 26, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

изготвен съгласно чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ: .....
(подпис и печат)
МИНИСТЪР: Евгений Бакърджиев
(име, фамилия)

регистър I
картотека I
досие (РЗ) 488

АКТ № 488
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ на територията на община Мадан, област Смолян

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	20.04.1999г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 3, ал. 1 от Закона за подземните богатства
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ПЕТРОВИЦА" Вид на полезното изкопаемо - оловно-цинкова руда. Площ на находището – 731 300 кв.м. Утвърдени запаси по Протокол № 1620/30.06.1981г.на ДКЗ:

Категория	Запаси руда хил.т.	Средно съдържание в % олово	цинк	мед	Запаси на метал в тона олово	цинк	мед
B	271.0	2.77	2.68	0.11	7506	7261	314
C1	1317.7	3.66	2.07	0.07	48217	27322	878
B+C1	1588.7	3.51	2.18	0.08	55723	34583	1192
C2	1637.0	3.05	2.60	0.06	49948	42638	997

ВЖ РАЗДЕЛ

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	на територията на община Мадан /на около 8 км от град Мадан/, област Смолян
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на окотуряващи точки на находището- координатна система - 1970г.:

	Y	X
1	8635165.0	4463470.0
2	8634770.0	4464470.0
3	8634625.0	4464500.0
4	8634500.0	4465070.0
5	8634200.0	4465610.0
6	8634350.0	4465545.0
7	8634795.0	4465640.0
8	8635035.0	4464405.0
9	8635380.0	4463575.0

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА

(акт за предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност):
Таня Добрева Георгиева – гл. експерт в сектор "Държавна собственост"

(п

8. ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛ 3

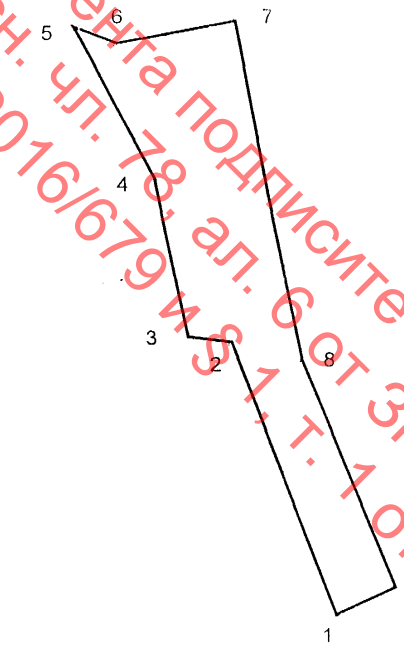
Количества на запасите към 01.01.98г.:

Категория	Руда	Съдържание в %			Метали тн		
	х.т.	Pb	Zn	Cu	Pb	Zn	Cu
B	10.2	3.90	2.92	0.10	398	298	10
C_1	243.9	3.88	2.86	0.09	9465	6970	209
$B+C_1$	254.1	3.88	2.86	0.09	9863	7268	219
C_2	106.0	4.85	4.61	0.13	5139	4889	134

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

НАХОДИЩЕ "ПЕТРОВИЦА"
М 1:20 000
/координатна система 1970г./



	Y	X
1.	8635165	4463470
2.	8634770	4464470
3.	8634625	4464500
4.	8634500	4465070
5.	8634200	4465610
6.	8634350	4465545
7.	8634795	4465640
8.	8635035	4464405
9.	8635380	4463575



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Минимална производствена програма за срока на концесията, определяща минималното годишно концесионно възнаграждение

Находище "Петровица"

Година	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006- 2007
Добив на оловно-цинкови руди (тона /годишно/	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Средно съдържание на олово (Pb) в рудата (%)	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
Средно съдържание на цинк (Zn) в рудата (%)	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Средно съдържание на мед /Cu/ в рудата /%/	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
Средно съдържание на сребро(Ag) в рудата (гр./тон)	22	22	22	22	22	22	22

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение №

Минимална инвестиционна програма за периода 2001- 2005г. от концесията за находище "Петровица"

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(хил. щ д.)

Година	2001	2002	2003	2004	2005	Общо
Разходи за придобиване на ДМА	10	15	20	15	10	70

Приложение №5

Минимална екологична програма за периода 2001- 2005г. от концесията за находище "Петровица"

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(щ.д.)

Година	2001	2002	2003	2004	2005	Общо
Разходи за екологични мероприятия	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	**6 000**

Приложение №6

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

1. През периода на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ да оптимизира числеността на персонала до технологично необходимата, като се ангажира с пренасочване на освободените работници и служители на подходящи работни места и/или включването им в квалификационни и преквалификационни програми.

2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да осигури равнище и ръст на работната заплата, съобразени със средните за подотрасъла и финансово-икономическите резултати на дружеството.

3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да осигури задължителна застрахователна защита на работниците и служителите, социално осигуряване, здравно осигуряване и осигуряване за безработица на същите, съгласно действащото законодателство, за целия срок на концесията.

4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да разработи и представи за одобрение от КОНЦЕДЕНТА в шестмесечен срок от подписване на настоящия договор, цялостна финансово обвързана социална програма, включваща и мероприятията по осигуряване на безопасност и здраве при работа, подобряване условията на труд, повишаване образованието, квалификация и преквалификация на персонала.

5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да запази и при възможност разшири съществуващите социални придобивки, застрахователни, здравни и пенсионни осигуровки.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на основание чл. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД